

1500095-76.2018.8.26.0146

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... guardava, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de cocaína, em forma sólida, vulgarmente conhecida como "Crack", com peso líquido aproximado de 0,9g (nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 17/19.

Devidamente citado a fls. 106, o acusado apresentou resposta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500095-76.2018.8.26.0146 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500095-76.2018.8.26.0146

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3035347/2018 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 682466 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDIELITON LUCAS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

EDIELITON LUCAS DOS SANTOS foi processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em tese, no dia 17 de abril de 2018, às 10h00, no interior da residência situada no Pátio da Estação, 123, Centro, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis/SP, guardava, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de cocaína, em forma sólida, vulgarmente conhecida como "Crack", com peso líquido aproximado de 0,9g (nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 17/19.

Devidamente citado a fls. 106, o acusado apresentou resposta escrita à acusação, fls. 111/112.

Recebida a denúncia em 01 de novembro de 2022, fls. 141/142.

Constam dos autos, termo circunstanciado a fls. 01, boletim de ocorrência a fls.

02/03, auto de exibição e apreensão a fls. 04, termo de declarações a fls. 05/06, laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 17/19, folha de antecedentes a fls. 119/128 certidão de feitos criminais a fls. 129/133. Em audiência de instrução e julgamento realizada nessa data foram ouvidas as testemunhas. Prejudicado o interrogatório do acusado diante do seu não comparecimento em audiência.

O Ministério Público em alegações finais requereu a procedência da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas. Pugnou pela desclassificação do delito de tráfico (art. 33) para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais, sustentou insuficiência de provas para embasar a condenação, pugnando pela absolvição do acusado. No mais, acompanhou o requerimento ministerial pela desclassificação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido de desclassificação das condutas deve ser acolhido. Isto porque encerrada, nesta data, a instrução processual, resulta evidente que os fatos narrados melhor se amoldam à figura típica do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Desta forma, a materialidade do crime de posse de drogas para consumo pessoal está demonstrada por meio do termo circunstanciado a fls. 01, boletim de ocorrência a fls. 02/03, auto de exibição e apreensão a fls. 04, termo de declarações a fls. 05/06, laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 17/19, bem como da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria, por igual, é certa. Não há dúvida de que deva ser atribuída ao Réu.

Os policiais militares arrolados como testemunhas foram ouvidos em audiência. Um dos agentes da lei descreveu as circunstâncias da abordagem e da apreensão, enquanto o segundo não se recordou da ocorrência. Depreende-se da prova testemunhal que as cinco porções de crack foram encontradas no interior da residência do acusado, que franqueou a entrada aos policiais e informou seu usuário de substância entorpecente.

Neste contexto, diante das circunstâncias da apreensão, quantidade, espécie única da droga apreendida, nada há nestes autos a demonstrar de forma cabal que o acusado estivesse imbuído da finalidade de comercializar ilicitamente os entorpecentes.

Fazem-se presentes, no entanto, prova da materialidade e da autoria quanto ao aludido crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Da análise do conjunto probatório extrai-se que o acusado efetivamente praticou a conduta que lhe é imputada.

Nestes termos, operada a desclassificação da conduta e analisada a pretensão acusatória sob o prisma do delito de posse de entorpecente para consumo pessoal, o julgamento de procedência é medida que se impõe.

Passo à individualização das penas.

Considero adequada e suficiente a aplicação de pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas (artigo 28, inciso I) até porque, ao tempo dos fatos, o acusado não ostentava condenação anterior passada em julgado, de molde que deve ser considerado primário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DESCLASSIFICO a conduta descrita nestes autos e julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar EDIELITON LUCAS DOS SANTOS pela prática do crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas (artigo 28, inciso I)

DEFIRO ao réu o direito de apresentar recurso em liberdade, tendo em vista que solto acompanhou toda a marcha processual e não há elementos que indiquem a imperiosidade da sua segregação cautelar.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Custas "ex lege" (Lei Estadual nº 11.608/2003), suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública de Estado e a OAB-SP, se o caso.

Com trânsito em julgado: (i) expeça-se Guia de Execução Definitiva, anotando-se o resultado definitivo no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD e Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral da Justiça; (ii) atualize-se o valor da multa e intime-se os Réus para pagamento, comunicando-se, por fim, o IIRGD.

Observe que o acusado possui defensor(a) nomeado(a) nestes autos. Em consideração à pena aplicada – de advertência – desde que o acusado seja localizado e intimado, tudo certificado pelo Sr. (a) Oficial (a) de Justiça, considero cumprida a sanção penal aplicada. Assim ocorrendo, ouvido o Ministério Público, venham os autos conclusos para apreciação quanto à extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cordeiropolis, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA